

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin 21.04.2020-ci il tarixli Təqdimatında məlumat verilmişdir ki, Beyləqan rayon sakini H.Quliyevin torpaqdan istifadə hüququna aid dövlət aktını istifadə etməklə külli miqdarda ziyan ilə nəticələnən ağır cinayətin- dələduzluğun törədilməsində ittiham olunmasına dair cinayət işi baxılması üçün Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilmişdir. Hüquqpozmalar üçün səbəb və şərait təşkil edən halların vaxtında müəyyən edilərək aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlərin görülməsi məqsədilə Ədliyyə Nazirliyinə hazırkı Təqdimat göndərilmişdir.

Təqdimata görə aparılmış istintaq zamanı müəyyən edilmişdir ki, Beyləqan rayon Konserv zavoduna ayrılmış 60 hektar torpaq sahəsi H.Quliyev tərəfindən qanunsuz olaraq A.Savalanovun istifadəsinə verilmiş, bununla da sonuncunun külli miqdarda pul vəsaiti ələ keçirilmişdir.

Beyləqan rayon 2 sayılı dövlət notariat ofisinin sabiq dövlət notariusu Sabir Cəfərovun 29.08.2013-cü il tarixdə təsdiqlədiyi etibarnamə ilə H.Quliyev faktiki olaraq dövlət mülkiyyətində olan, Beyləqan rayon Konserv zavoduna kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün ayrılmış 60 ha torpaq sahəsindən istifadə hüquqlarını A.Savalanova həvalə etmiş, etibar edəninin həmin torpaq sahəsi ilə əlaqədar sərəncam vermək hüququnun olub-olmamasını notarius müəyyən etməmişdir.

Göstərilənlərlə əlaqədar qanunvericiliyin müddəaları

diqqətinizə çatdırılır:

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 389.1-ci maddəsinə əsasən mülki hüquq və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, dəyişdirilməsi və ya xitamı haqqında iki və ya bir neçə şəxsin razılaşması müqavilə sayılır.

"Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.1-ci maddəsinə əsasən daşınmaz əmlak üzərində müddəti on bir aydan çox olan icarə və ya istifadə hüququ dövlət qeydiyyatına alınır. İcarə və ya istifadə hüququnun dövlət qeydiyyatına alınması barədə ərizəni daşınmaz əmlakın icarə (istifadə) müqaviləsi üzrə tərəflərdən biri verə bilər. Daşınmaz dövlət əmlakı üzərində icarə (istifadə) hüququ, daşınmaz dövlət əmlakı üzərində icarə (istifadə) müqaviləsi bağlamaq hüququ olan müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müraciəti əsasında dövlət reyestrində qeydiyyata alınır. 19.2-ci maddəsinə əsasən torpaq sahəsi və ya yerin tək sahəsi icarəyə (istifadəyə) verildikdə qeydiyyat üçün təqdim edilən müqaviləyə torpaq sahəsinin və yerin tək sahəsinin planı əlavə edilir.

Qanunvericiliyin yuxarıda göstərilən tələblərindən müəyyən olunur ki, torpaq sahəsindən istifadə hüququnun dövlət qeydiyyatı üçün tərəflər arasında müvafiq müqavilə bağlanmalıdır.

Birtərəfli əqd olan etibarnamə təmsilçinin özü üçün istifadə hüququ yaratmır. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 362.1-ci maddəsinə əsasən bir şəxsin üçüncü şəxslər qarşısında təmsilçilik üçün başqa şəxsə verdiyi vəkəlet etibarnamə sayılır. 359.1-ci maddəsinə əsasən bir şəxsin (təmsilçinin) etibarnaməyə əsaslanan səlahiyyətə görə başqa şəxs (təmsil edilən) adından bağladığı əqd təmsil edilənin mülki hüquq və vəzifələrini bilavasitə yaradır, dəyişdirir və onlara xitam verir.

Beləliklə, etibarnamə istifadə hüquqlarının etibar edilənə keçməsinə və bununla bağlı etibarnamə verən şəxsə hər hansı bir ödənişin edilməsinə əsas vermir.

Baş vermiş cinayət hadisəsində göstərilən halların gələcəkdə qarşısının alınması üçün aşağıdakılar

NƏZƏRİNİZƏ ÇATDIRILIR

- Notariat hərəkətlərinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğu, şəxslərin hüquqlarının tam qorunması və təmin edilməsi üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hüquqi mexanizmlərdən istifadə edilməli
- Notariat hərəkətlərinin aparılması üçün əsas götürülən sənədlər ciddi şəkildə təhlil edilməli və yoxlanılmalı
- Təsdiq edilən əqdlərin müraciət edən şəxslərin həqiqi niyyətinə uyğunluğu tam və hərtərəfli yoxlanılmalı
- Etibarnamə alan şəxslərə (*etibar edən şəxslə birlikdə notariat ofisinə gəldiyi hallarda*) qanunvericiliyin yuxarıda göstərilən müddəaları izah olunmalı
- Notariat hərəkətləri aparılan zaman tələsik səthi qərarlar qəbul edilməməlidir

Notariat idarəsinin rəisi



Mehman Soltanov

 *M. Məliyev*
31.05.2016
Driman